

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 감정평가법인 등 관리 불철저 및 감정평가 의뢰 기준 불합리
2. 소관부점 : 국유재산지원처, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 ❶국세징수법령 등에 따라 공매대행 의뢰받은 압류 재산과 ❷국유재산법령에 따라 관리·처분 사무를 위탁받은 국유재산의 감정평가를 수행하기 위하여 공사의 감정평가법인 등의 운영에 관한 사항을 정한 「감정평가법인등 운영요강」(이하 “감정평가 운영요강” 이라 한다)의 주무부점으로, 지정감정평가법인 등¹⁾의 위촉, 평가 및 운영을 총괄하고 있다.

국유재산지원처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항에 따라 국유재산 관련 지원 업무를 담당하는 부점으로서 국유재산의 감정평가법인 등의 관리 업무를 통할하고 있다.

1) 공사와 위촉 및 위임계약을 체결하여 공사가 의뢰하는 감정평가 업무를 수행할 수 있는 감정평가법인 등(감정평가사와 감정평가법인을 포함)을 말함(감정평가 운영요강 제2조 제3호)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제25조에 따르면 압류재산은 관서의 장이 압류재산의 공매예정가격을 제시하지 아니한 경우 공매예정가격의 결정을 위하여 감정인에게 공매대상 재산의 평가를 의뢰할 수 있고, 다만 부동산을 평가하는 경우에는 감정평가 운영요강에 따른 지정감정평가법인 등에게 의뢰하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제12조제1항에 따르면 국유재산은 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조 제2항2) 및 제42조 제2항3)에 따라 감정평가법인 등에게 감정평가를 의뢰하는 경우 감정평가 운영요강을 따르도록 되어 있다.

한편, 감정평가 운영요강 제12조 제1항에 따르면 지정감정평가법인 등에게 감정평가를 의뢰하는 경우 주무부점에서 권역별 설정한 ‘가, 나, 다’ 순으로 의뢰하고, 같은 조 제2항에 따르면 운영부점⁴⁾은 ‘재감정 또는 특수동산 감정평가’의 경우에 한하여 특정 지정감정평가법인 등을 임의로 지정하여 의뢰할 수 있도록 되어 있는데, 이와 같은 규정의 취지는 동일 권역 내 특정 감정평가법인 등에 몰량 또는 평가수수료가 편중되는 현상을 방지하기 위함에 있다.⁵⁾

또한, 감정평가 운영요강 제13조에 따르면 주무부점은 지정감정평가법인 등에 대하여 감정평가 처리기한(15일)의 준수 여부, 감정평가

2) 대부로 산출 시 토지 및 주택 외 그 밖의 재산에 대하여 시가표준액이 없는 경우 하나의 감정평가법인 등의 평가액을 적용

3) 매각 예정가격의 결정 시 감정평가법인 등의 평가액을 이용하여 결정

4) 지정감정평가법인등에게 감정평가를 의뢰하는 부점을 말함(감정평가 운영요강 제2조 제5호)

5) ‘감정평가업자 임의지정 시스템 개선 방안 검토 결과 보고’(조세정리부-xxxxx, 2019. 7. 5.)
참조

보수의 적정 청구 여부 등을 수시로 점검하여 그 결과를 감정평가 물량 배분, 중도해촉 등에 반영할 수 있다.

따라서, 지정감정평가법인 등에게 감정평가를 의뢰하는 경우 특정 감정평가법인 등에게 물량 및 감정평가 수수료가 편중되지 않도록 공정하고 합리적인 의뢰 기준을 설정하여 운영해야 하고, 지정감정평가법인 등의 업무 수행에 대한 관리가 실효성 있게 이루어질 수 있도록 실적 점검 결과에 따른 물량배분, 중도해촉 등을 적기에 반영하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 실적점검 결과에 따른 물량배분 축소 반영 불철저

그런데 감사대상기간 중 최근 1년간(2021. 1. 1.~12. 31.) 압류·국유 재산에 대한 감정평가 의뢰 및 비용 지급 현황을 점검한 결과

조세채권관리처가 2020년부터⁶⁾ 매년 반기별로 실적점검을 실시하고 그 결과를 반영하여 [그림 1]과 같이 물량배분 축소, 해촉 등 조치를 하도록 국유재산지원처에 요청하였으나, 국유재산지원처는 물량배분 축소 대상인 감정평가법인 등⁷⁾에 대해 아무런 조치를 취하지 않았다가 2022. 2. 9. 최초로 물량배분 축소를 위한 전산개발을 요청⁸⁾한 것으로 확인되었다.

6) '지정감정평가업자 실적점검 결과 반영 기준 수립'(조세채권관리처-xxxxx, 2019. 8. 27.)
(기준 시행일: 2020. 1. 1.)

7) 2020년 상반기 점검결과 5개, 2020년 하반기 점검결과 2개, 2021년 상반기 점검결과 15개, 2021년 하반기 점검결과 24개의 지정감정평가법인 등이 물량배분 축소 대상에 해당

8) 2022. 2. 9. 이메일로 요청한 후 2022. 3. 10. 문서['지정감정평가법인등의 효율적 관리를 위한 전산개선 요청'(국유재산지원처-xxxxx, 2022. 3. 10.))로 요청

[그림 1] 2021년도 하반기 실적점검 결과 안내 문서(2022. 2. 3.) 중 발췌

“기재 생략”

(2) 감정평가 의뢰 순서 및 임의지정에 관한 기준 정비 필요

감사대상기간 중 최근 1년간(2021. 1. 1.~12. 31.) 압류·국유재산에 대한 감정평가 의뢰 및 비용 지급 현황, 2021년도 감정평가법인 지정 및 해촉 등 현황을 점검한 결과

압류재산과 국유재산의 경우 모두 (감정평가 운영요강에서 정한 가, 나, 다 순이 아니라) 조세정리시스템과 국유재산시스템에 권역별로 지정감정평가법인 등이 각 등록된 순서에 따라 감정평가를 의뢰하고 있었다.

그런데 ①감정평가 운영요강에서 정한 가, 나, 다 순으로 의뢰하거나 또는 ②조세정리·국유재산시스템에 각 등록된 순서로 의뢰하는 경우 모두, 매번 추첨을 통해 의뢰하되 각 1번씩 의뢰할 때까지 기 의뢰한 법인은 제외하고 추첨하는 방식 등과 비교할 때, 예정된 의뢰 순번의 선순위에 있는 자가 후순위에 있는 자 보다 항상 더 많은 건을 배정 받을 수 있어 형평성에 어긋나고

압류재산의 경우 [그림 2]와 같이 조세정리시스템 내 ‘감정의뢰배분 순서관리’ 화면에서 모든 담당자가 해당 지역본부 내 권역별 의뢰

순번을 확인할 수 있고, 국유재산의 경우 국유재산시스템 내 ‘감정기관목록조회’ 화면에서 권역별 지정감정평가법인 등 목록을 확인할 수 있는데 권역별 지정감정평가법인 등의 수가 5개 이하인 권역이 전체의 70% 이상⁹⁾이고 의뢰 순번이 고정되어 있어 일정 기간이 지나면 해당 순번이 파악될 가능성이 높아지므로

1인의 담당자가 다수의 건을 같은 시기에 의뢰하는 경우에 감정평가수수료 예상액, 일괄 의뢰 물량 등을 고려하여 특정 감정평가법인에 유리한 순서로 의뢰할 우려가 있다.

[그림 2] 조세정리시스템 내 ‘감정의뢰배분순서관리’ 화면



9) 전국 총 87개 권역 중 지정감정평가법인 등이 5개 이하인 권역이 61개(약 70%)임

한편, 권역별 의뢰 순번에 따르지 않고 특정 감정평가법인 등을 지정하여 감정평가를 의뢰할 수 있는 ‘임의지정’의 경우, 물량 또는 감정평가 수수료를 특정 감정평가법인 등에 편중시키는 수단으로 이용될 위험이 있어

이를 방지하기 위해 감정평가 운영요강은 임의지정 사유를 ‘재감정 또는 특수동산 감정평가’로 한정하고 있는 반면, 실무상으로는 압류재산과 국유재산의 경우 모두 [표 21]과 같이 긴급 및 불가피한 사유, 기타 등 명확한 판단기준이 없는 사유에 의해서도 임의지정을 할 수 있도록 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

또한, 조세채권관리처와 국유재산지원처에서 수립한 임의지정 운영기준¹⁰⁾에 따르면 [표 21]과 같이 임의지정을 부점장 전결사항으로 정하고 압류재산의 경우 1인당 월 2건의 제한을 두고 있음에도 불구하고, 조세정리시스템 및 국유재산시스템 상 위 전결권과 건수 제한을 준수하지 않고도 임의지정을 할 수 있는 것으로 확인되었다.

[표 21] 임의지정 사유 및 절차 등

구 분	임의지정 사유	제한사항	위임전결	절 차
감정평가 운영요강 (제 12조 제2항)		“기재 생략”		
압류재산 관련 기준				
국유재산 관련 기준				

10) ‘감정평가업자 임의지정 시스템 개선 방안 검토 결과 보고’(조세정리부-xxxxx, 2019. 7. 5.)

위와 같은 실무상 운영에 따라, 2021년 6~7월 ○○세무서로부터 수입한 ○○○○○지역본부 소관 체납자 ◇◇◇ 압류재산 중 136건(XXXX-XXXXX-XXX 등)의 경우, 담당자 1인은 강제집행의 긴급성 및 일괄감정의 불가피성 등을 이유로 (주)□□감정평가법인을 임의지정하여 2021년 7~8월에 ○○○○○시 ○○○구 등 9개 구와 □□도 ◇◇◇시에 분산되어 있는 136건의 물건¹¹⁾을 모두 (주)□□감정평가법인에 감정평가 의뢰하였고¹²⁾

이에 따라 (주)□□감정평가법인은 2021년도에 총 144건을 수입하고 감정평가 수수료 총 63,106,601원을 지급받아 해당 권역(○○○(□□,○○) 1권역) 내 최소 건수(5건)를 의뢰받은 감정평가법인 대비 약 29배에 상당하는 건을 수입하고 최소 수수료(1,172,355원)를 지급받은 감정평가법인 대비 약 54배에 상당하는 수수료를 지급받는 등

[표 22] 및 [별표 2] “2021년 압류·국유재산 감정평가 의뢰 건수 및 수수료 편차 명세”와 같이 최근 1년간(2021. 1. 1.~12. 31.) 12개 지역본부 총 87개 권역에서 동일 권역 내 의뢰 건수의 편차는 최대 29배, 수수료의 편차는 최대 74배에 이르는 바, 물량 또는 평가수수료의 편중방지 원칙에 부합하지 않는 것으로 확인되었다.

[표 22] 2021년 압류·국유재산 감정평가 의뢰 건수 및 수수료 편차

(단위 : 건, 원)

구 분		권 역	의뢰 건수		수수료	
			최소	최대	최소	최대
압류재산	의뢰 건수 최대 편차	“기재 생략”				
	수수료 최대 편차					

11) “기재 생략”

12) 위 감정평가 의뢰 136건에 대한 감정평가 수수료 합계액은 59,075,800원

구 분		권 역	의뢰 건수		수수료	
			최소	최대	최소	최대
국유재산	의뢰 건수 최대 편차	“기재 생략”				
	수수료 최대 편차					

따라서, 특정 감정평가법인 등에게 유리한 순서로 감정평가를 의뢰하거나 물량 및 감정평가 수수료가 편중되는 사례가 발생하지 않도록 감정평가 의뢰 순서 및 임의지정에 관한 기준을 정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 지정감정평가법인 등의 실적점검 결과에 따른 물량배분 축소 조치를 적기에 이행하겠다고 하였다.

조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 감정평가 의뢰 순서 및 임의지정에 관한 기준을 정비하여 관련 내규에 반영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산지원처장은 국유재산에 대한 지정감정평가법인 등 관리 업무처리에 있어 실적점검 결과에 따른 물량배분 축소 조치가 지연되지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

조세채권관리처장은 특정 감정평가법인 등에게 유리한 순서로 감정평가를 의뢰하거나 물량 및 감정평가 수수료가 편중되는 사례가 발생하지 않도록 감정평가 의뢰 순서 및 임의지정에 대한 합리적인 기준을 마련하여 「감정평가법인등 운영요강」에 반영하시기 바랍니다.(통보)

[별표 2]

2021년 압류·국유재산 감정평가 의뢰 건수 및 수수료 편차 명세

(단위 : 건, 원)

순 번	지역본부	권역	의뢰 건수			수수료		
			최소 (a)	최대 (b)	b/a	최 소(a)	최대(b)	b/a
압류재산 감정평가						-		
1	“기재 생략”							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

“기재 생략”

순 번	지역본부	권역	의뢰 건수			수수료		
			최소 (a)	최대 (b)	b/a	최소(a)	최대(b)	b/a
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								

“기재 생략”

순 번	지역본부	권역	의뢰 건수			수수료		
			최소 (a)	최대 (b)	b/a	최소(a)	최대(b)	b/a
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								

“기재 생략”

순 번	지역본부	권역	의뢰 건수			수수료		
			최소 (a)	최대 (b)	b/a	최소(a)	최대(b)	b/a
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								

“기재 생략”